ROMANIA

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

EXPUNERE DE MOTIVE

LEGE privind modificarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

Descrierea situație actuale:

Zona drumului public, conform Capitolului II „Administrarea drumurilor, Secțiunea I: Suprafețele de teren aferente drumurilor publice" art. 14, cuprinde ampriza, zonele de siguranța și zonele de protecție.

Ampriza drumului este suprafața de teren ocupată de elementele constructive ale drumului: parte carosabilă, trotuare, piste pentru ciclişti, acostamente, șanțuri, rigole, taluzuri, șanțuri de gardă, ziduri de sprijin și alte lucrări de artă.

Prin art. 16 alin. (1) a fost instituit ca zone de siguranță „suprafețele de teren situate de o parte și de cealaltă a amprizei drumului, destinate exclusiv semnalizării rutiere, plantației rutiere sau altor scopuri legate de întreținerea și exploatarea drumului, siguranței circulației ori protecției proprietăților situate în vecinătatea drumului. Din zonele de siguranță fac parte și suprafețele de teren destinate asigurării vizibilității în curbe și intersecții, precum și suprafețele ocupate de lucrări de consolidare a terenului drumului și altele asemenea...."

Prin art. 16 alin. (2) este interzisă realizarea de culturi agricole sau forestiere pe zonele de siguranță.

Prin art. 16 alin. (2) este interzisă realizarea de culturi agricole sau forestiere pe zonele de siguranță.

Art. 17 alin. (1) stabilește că „Zonele de protecție sunt suprafețele de teren situate de o parte și de alta a zonelor de siguranță, necesare protecției și dezvoltării viitoare a drumului....". De asemenea art. 17 alin. (2) mai stabilește că „Zonele de protecție rămân în gospodărirea persoanelor juridice sau fizice care le au în administrare sau în proprietate, cu obligația ca acestea, prin activitatea lor, să nu aducă prejudicii drumului sau derulării în siguranță a traficului....".

Limitele zonelor de siguranță a drumurilor, podurilor și viaductelor, în cale curentă și aliniament sunt :

1. Pentru drumuri sunt cuprinse de la limita exterioară a amprizei drumului până la:
   a. 1,50 m de la marginea exterioară a șanțurilor, pentru drumurile situate la nivelul terenului;
   b. 2,00 m de la piciorul taluzului, pentru drumurile în rambleu;
   c. 3,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înălțimea până la 5,00 m inclusiv;
   d. 5,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înălțimea mai mare de 5,00 m.
2. Pentru poduri, care includ și suprafețe de teren aflate sub poduri:
   a. 10,00 m de la limita exterioară a racordării podului cu terasamentul, pentru podurile fără lucrări de apărare a malurilor (rampa de acces face parte integrantă din pod);
   b. la limita exterioară a lucrărilor de apărare a malurilor, pentru podurile la care aceste apărări au o lungime mai mare de 10 m (rampa de acces face parte integrantă din pod).
3. Pentru drumurile cu versanți (defilee) cu înălțimea mai mare de 30 m se consideră la partea superioară a taluzului versantului.

Zonele de protecție sunt cuprinse între marginile exterioare ale zonelor de siguranță și marginile zonei drumului astfel:

a) Pentru autostrăzi – 50 metri;
b) Pentru drumuri naționale – 22 metri;

c) Pentru drumuri județene – 20 metri;
d) Pentru drumuri comunale – 18 metri.

În prezent, activitatea de circulație rutieră se confruntă cu perturbări ale traficului din cauza căderilor de arbori, aflați în zona de siguranță și în zona de protecție a infrastructurii rutiere, generate de furtuni, căderi de zăpadă, chiciură, vânturi puternice și chiar căderi de arbori peste autovehiculele aflate în circulație sau în staționare/ oprire pe marginea drumului.

În baza articolului 5 din Ordonanța de Urgență nr. 84 din 18 septembrie 2003 obiectul de activitate al C.N.A.D.N.R. (denumită C.N.A.I.R. conform articolului 1 alineat 2 din Ordonanța de urgență nr. 55 din 14 septembrie 2016) este asigurarea condițiilor pentru desfășurarea traficului rutier în condiții de siguranță a circulației pe întreaga rețea rutieră de drumuri de interes național deschise circulației publice, exercitând atribuțiile care îi revin conform legii.

Articolul 6 alineat (1) stabilește că C.N.A.D.N.R. are dreptul sa utilizeze, în condițiile legii, zona de siguranță și zona de protecție a infrastructurii rutiere de drumuri de interes național, așa cum sunt definite în Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în scopul desfășurării în bune condiții a circulației rutiere și al prevenirii evenimentelor rutiere.

În cursul anului 2020 au fost foarte multe căderi de copaci peste partea carosabilă, care au dus la închiderea circulației pe unele sectoare de drum, dar și căderi de copaci peste autovehicule care din fericire nu au produs pierderi de vieți omenești. Astfel, în anul 2020[1], din cauza căderilor de copaci pe partea carosabilă:

a) S-a închis circulația pe DN 12C între Gheorgheni (județul Harghita) și Lacul Roșu;
b) CNAIR și Poliția Rutieră au decis închiderea circulației pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 1A între localitățile Vălenii de Munte si Săcele.

[1] http://www.cnadnr.ro/ro/comunicare/comunicate-de-presa/

c) CNAIR și Poliția Rutieră au decis închiderea circulației pe DN 131A, între localitățile Vălenii de Munte si Săcele.
d) CNAIR și Poliția Rutieră au decis închiderea circulației pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 13B între localitățile Praid si Borzont din județul Harghita.
e) Poliția Rutieră a închis circulația pe DN 12C, km 5 – 32;
f) Probleme din cauza vântului se înregistrează şi pe DN 13 A, unde un microbuz a fost lovit de un arbore.
g) În județul Giurgiu, traficul este blocat pe DN5B Giurgiu -Bălănoaia;
h) În județul Călărași, pe DN 21, traficul rutier este blocat pe ambele sensuri în localitatea Drajna, din cauza unui arbore căzut pe carosabil;
i) În județul Prahova, din cauza unor arbori pe carosabil este blocat pe DN1A Ploiești - Cheia (închis 24 de ore).
j) CNAIR și Poliția Rutieră au decis închiderea circulației pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 15 între localitățile Toplița si Borsec.
k) Traficul este blocat la Călimănești, Mihăești și Milcoiu. Pe DN 7, în apropiere de Mănăstirea Cozia – Călimănești este blocat sensul Sibiu - Vâlcea circulându-se alternativ.
l) Pe DJ 678A, în comuna Mihăești este blocat traficul parțial.
m) Pe DN 7, la Golești, este blocat traficul la kilometrul 163+500 m. La fața locului sunt polițiștii Serviciul Rutier, precum și angajații Secției de Drumuri Naționale Vâlcea.

În marea majoritatea a cazurilor prezentate traficul rutier a fost blocat mai mult de 8 ore, dar au fost situații în care circulația a fost închisă și 24 de ore. Pentru restabilirea circulației rutiere au fost efectuate acțiuni operative care au constat în debitarea și scoaterea materialului lemnos de pe drum și în intervenții cu utilaje și personal specializat în vederea remedierii problemelor apărute la covorul asfaltic.

Pierderi au avut atât transportatorii care nu au ajuns la timp cu marfa transportată dar și comercianții care au rămas fără produse pe raft. De asemenea pierderi a avut și statul român prin folosirea personalului și a utilajelor din cadrul ISU pentru executarea operațiunilor de tăiere a copacilor căzuți peste partea carosabilă cât și pentru îndepărtarea materialului lemnos de pe partea carosabilă. Aceste pierderi sunt greu de evaluat și contabilizat.

Pentru evitarea acestor situații repetate, care pot avea repercusiuni asupra siguranței circulației rutiere, singura soluție este tăierea în scop preventiv a

arborilor cu risc de cădere, în zona de siguranță și în zona de protecție a drumurilor definite de prevederile legislative în vigoare.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, restabilirea cu operativitate a circulației rutiere este îngreunată de modul de lucru impus de autoritățile din domeniul silvic, prevederi care impun parcurgerea unor etape laborioase în ceea ce privește degajarea masei lemnoase de pe partea carosabilă, atât la acțiunile preventive cât și la intervențiile accidentale. În cazul intervențiilor accidentale, modul actual de lucru pentru restabilirea circulației rutiere conduce la întârzieri care pot avea efecte negative asupra economiei naționale, pe de o parte din cauza temporizării intervențiilor accidentale, iar pe de altă parte din cauza limitării eficienței acțiunilor preventive.

Schimbări preconizate:

Prin modificările propuse se stabilește cadrul legal care permite administratorului drumurilor de interes național sau a drumurilor de interes județean realizarea promptă a intervențiilor necesare în situații potențial periculoase pentru siguranța circulației rutiere. Astfel:

- sunt introduse termene operative - 30 de zile – pentru emiterea acordurilor și marcarea arborilor destinați tăierii în vederea permiterii intervențiilor administratorului drumului național sau județean pentru toaletarea, doborârea și îndepărtarea arborilor aflați în limita zonei de siguranță și a zonei de protecție a drumurilor,
- sunt definite situațiile excepționale în care administratorul drumului național sau județean poate realiza intervenții în limita zonei de siguranță și a zonei de protecție a drumurilor fără acordul prealabil al autorităților silvice.

Inițiatori:

Cristian - Paul Ichim - USR
Ioan Cupșa - PNL

Lista susținătorilor

„Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor”

NR.	DEPUTAT/SENATOR	SEMNĂTURĂ	PARTID
1	DEP. MURARIU OANA		USR-PLUS
2	Dep. NASUI CLAUDIU		USR-PLUS
3	BOTEZ MIHAI-CĂTĂLIN		USR
4	BLAGA DANIEL		USR
5	LAZAR ION MARIAN		USR
6	Gheba Daniel Sorin		USR
7	MOLNAR RADU-IULIAN		USR
8	TOJA DANIEL		USR
9	TERENTE EUGEN		USR
10	SAS LORANT		USR PLUS
11	Pruneaș Ali		USR
12	TEMIȘ DRAGOS CATALIN		USR PLUS
13	RIZEA CRISTINA CAMELIA		USR
14	CRISTIAN BRIAN		USR
15	LUPU ANDREI		USR
16	POLITEANU MIHAI		USR PLUS
	WIENER ADRIAN		USR

Lista susținătorilor
„Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor"

NR.	DEPUTAT/SENATOR	SEMNĂTURĂ	PARTID
1	CRISTI BEREA		USR
2	Viorel Costel		USR

Lista susținătorilor
„Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor"

NR.	DEPUTAT/SENATOR	SEMNĂTURĂ	PARTID
1	CUPȘA IOAN		PNL
2	Cătuș Aurel V.		PNL
3	Kiss János		PNL
4.	LEOREANU LAURENȚIU DAN		PNL
5.	Trăilă Cristina		PNL
6.	Stănescu Nicu		PNL
7	Pavel Popescu		PNL
8.	ROMAN FLORIN		PNL
9.	SORIN DAN MOLDOVAN		PNL
10.	VECERDI CRISTINA		PNL
11	Horațiu Elena		PNL
12.	DUMITRESCU DUMITRU		PNL
13.	BARCARI ROXICA LUMINIȚA		PNL
14.	Theilmann Christian		PNL
15	Sebastian-Ioan Burduja		PNL
16.	Hârga Maria-Gabriela		PNL
17	STANESCU VETUTA		PNL
18.	DUMITRU FLORIAN EMIL		PNL
19.	Burcea Cristina		PNL
20	MĂCELTĂ SORIN		PNL
21	STOIAN MARIA		PNL
22.	Șopa Alexandru		P.N.L

Lista susținătorilor
„Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor"

NR.	DEPUTAT/SENATOR	SEMNĂTURĂ	PARTID
23	CHIRA CLAUDIU		NEAFILIAT
24.	BALINT LIVIU-IOAN		PNL.
25.	BILCEA VERGIL		PNL.
26	Laura Vicol-Cuhal		PSD.